

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3160/2545

กระทรวงการคลัง
นาง สาโรช เวชพานิช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 55

กระทรวงการคลังโจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ ฐ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุหรือทรัพย์สินในที่ดินราชพัสดุแทน เมื่อขณะที่ ฐ. มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องคดีแทนโจทก์นั้น ฐ. ยังเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 แม้ ฐ. จะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปแล้ว แต่เมื่อคำสั่งมอบอำนาจไม่ได้ถูกยกเลิกเพิกถอนจึงยังคงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เหตุที่ขณะฟ้อง ฐ. พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วมิได้ทำให้ฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์สิ้นสุดตามไปด้วย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นกระทรวงในรัฐบาลเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดินและที่ราชพัสดุมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น

ผู้กระทำการในนามโจทก์ โจทก์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้
ดำเนินคดีแทนโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 โดยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุโฉนดเลขที่ 7351 เดิมเมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2528 โจทก์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ทำสัญญาให้นายบุญช่วย
เวชพานิช สามีจำเลยเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวเนื้อที่ 492.48 ตารางวา เพื่อยู
อาศัยมีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 ค่าเช่า
เดือนละ 2,954.88 บาท ผู้เช่าชำระค่าเช่าให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว เมื่อครบกำหนด
สัญญาเช่าผู้เช่ายังอยู่อาศัยในที่เช่าตลอดมาแต่มิได้ทำสัญญาเช่าใหม่ ต่อมาเดือน
ตุลาคม 2530 ผู้เช่ายื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าพร้อมกับชำระค่าเช่าประจำปี 2529
และ 2530 ให้แก่โจทก์ เจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ตรวจสอบพบว่าผู้เช่าใช้สถานที่เช่า
ประกอบกิจการค้าร้านอาหารชื่อ โพธิ์ทอง ซึ่งเป็นการผิดวัตถุประสงค์ในการเช่า ต่อ
มาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2531 นายบุญช่วยถึงแก่ความตายทำให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง
จำเลยในฐานะบริวารของผู้ตายยังคงครอบครองทรัพย์สินของโจทก์และยื่นคำร้องขอ
สืบสิทธิการเช่าต่อโจทก์ โจทก์ไม่อนุญาต ขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินราชพัสดุโฉนดเลขที่ 7351 ทะเบียนราช
พัสดุเลขที่ 17 (6752) ถนนเทศบาลหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
ให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์ จำนวน 134,616 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 17 เมษายน 2537 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน
25,241 บาท ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 134,616
บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ ให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์
อัตราเดือนละ 4,081 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน
71,484 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 71,484 บาทนับถัด
จากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ นอกจากนั้นให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์
อัตราเดือนละ 4,081 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ขนย้ายทรัพย์สินและบรืวารออกจากที่ดินของโจทก์ หากจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกไปหลังวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 ให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของอัตราเดือนละ 4,081 บาท และชำระเพิ่มร้อยละ 15 ของทุก ๆ 5 ปี ถัดไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากนายวิชัย ธรรมชอบ ผู้รับมอบอำนาจเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจต้องเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในขณะที่ยกฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินและบรืวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 7351 ถนนเทศบาลหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กับให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์ในอัตราเดือนละ 3,548 บาท นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2531 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 และค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 4,081 บาท นับแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2536 ถึงเดือนเมษายน 2537 และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินและบรืวารออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วเสร็จ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์จำนวน 134,616 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 เมษายน 2537 จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ดอกเบี้ยเมื่อคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 16 ตุลาคม 2539) ต้องไม่เกินจำนวน 25,241 บาท และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินค่าเสียหายอัตราเดือนละ 4,081 บาท นับแต่เดือนพฤษภาคม 2538

จนถึงวันฟ้อง นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้
แก้ไข้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย
ตามที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับเพียงประการเดียวว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะ
ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังคำสั่งที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มีอำนาจ
ฟ้องและดำเนินคดีแก่จำเลยแทนโจทก์นั้น ได้สิ้นสุดไปแล้วนับแต่วันที่นายธารินทร์
พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า
โจทก์เป็นกระทรวงในรัฐบาลเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 นายธารินทร์
นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในขณะนั้น ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแทน ตามสำเนาคำสั่งกระทรวงการ
คลังที่ 26/2536 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลง
วันที่ 8 มีนาคม 2536 เอกสารหมาย จ.1 ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าวมีข้อความสำคัญ
ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ
แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุหรือทรัพย์สินในที่ดินราชพัสดุ
แทน คดีนี้โจทก์โดยนายวิชัย ขอบธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในขณะนั้น ซึ่ง
เป็นผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ขอให้ขับไล่จำเลย
และบริวารออกจากที่ดินราชพัสดุของโจทก์ ขณะที่ฟ้องนายธารินทร์ได้พ้นจาก
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้ว เห็นว่า เมื่อในขณะนี้นายธารินทร์
มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องคดีแทนโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.1 นั้น
นายธารินทร์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 70 แม้ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 นายธารินทร์
จะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโจทก์ไปแล้วตามที่จำเลยอ้างใน
ฎีกา แต่เมื่อคำสั่งมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่ได้ถูกยกเลิกเพิกถอนคำสั่ง
มอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.1 ดังกล่าวของนายธารินทร์ ที่ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดฟ้องคดีขณะนายธารินทร์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์นั้นคงมีผล
สมบูรณ์ตามกฎหมาย เหตุที่ขณะฟ้องนายธารินทร์พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
ของโจทก์ไปแล้วจึงหาได้ทำให้ฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผู้รับ
มอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์สิ้นสุดตามไปด้วยไม่ คดีฟังได้ว่าโจทก์ได้มอบอำนาจ
ให้ฟ้องคดีนี้โดยชอบแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จำรูญ แสงภักดี-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-วสันต์ ตริสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>